TCE/MTBG/alp *Rol N°86-2026*

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A fojas 21 y 22, reclama doña Valeska Rivera Quilapi, candidata a concejal por la comuna de Lumaco, en favor de don Roberto Carlos Rivera Quilapi, administrador electoral de su candidatura, contra la Resolución Final N°S000589-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral. Esa resolución, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-1503-2025-SCGFE, aplicó a ese administrador una multa de cinco unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura en las elecciones municipales de 2024. Pide que se revise la sanción;

2°) Que, la reclamante funda su reclamación en que el administrador, dedicado a labores agrícolas en una zona de mala conectividad, creyó haber enviado la cuenta; en la falta de asesoría del partido; y en que el veintinueve de enero de dos mil veinticinco escribió al Servicio Electoral porque la rendición aparecía rechazada;

3°) Conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, debe presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma ley), aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, haciendo relación de ello. En el caso de los candidatos a concejal, el incumplimiento se sanciona con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente";

4°) Que, la cuenta no se presentó dentro de plazo, según consta en el expediente (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 10). El Servicio Electoral formuló cargos al administrador electoral el veintiséis de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y los notificó el veintisiete de mayo de dos mil veinticinco (fojas 4 y 5), pero el administrador electoral no los contestó (certificado de cinco de agosto de dos mil

veinticinco, foja 12).

Sin embargo, la cuenta se presentó el cuatro de junio de dos mil veinticinco (foja 17), esto es, fuera del plazo legal;

5°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción, consumada al vencer el plazo del artículo 47 de la Ley N°19.884. Por eso no procede dejar sin efecto la multa.

Sin embargo, la rendición de la cuenta, aunque extemporánea, permite al Servicio Electoral controlar el financiamiento de la candidatura, y este Tribunal lo considera al graduar la sanción;

6°) Para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) En atención a lo expuesto, a la ausencia de reiteración y a la cantidad de electores habilitados de la comuna de Lumaco, que elige seis concejales, la multa de cinco unidades tributarias mensuales aplicada por el Servicio Electoral corresponde al mínimo legal y no procede rebajarla.

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación*** deducida por doña Valeska Rivera Quilapi, candidata a concejal, en favor de don Roberto Carlos Rivera Quilapi, administrador electoral de su candidatura, contra la Resolución Final N°S000589-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°86-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 03/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 03/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 03/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°86-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 03 de noviembre de 2026.

B849F075-4D3C-4112-B042-E44DD69A715D

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

B849F075-4D3C-4112-B042-E44DD69A715D

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.